



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.001616/2022-41

Data do julgamento: 14/11/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:

Jonas Spritzer Amar Jaimovick

Ementa: Apurar responsabilidade por suposta manipulação de preços do ativo IDNT3, em infração ao item I c/c item II, alínea “b”, da Instrução CVM nº 8/1979 Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/76, pela condenação do Acusado à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), por infração ao item I c/c item II, “b”, da ICVM nº 8/1979.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 156/2022/CVM/SGE, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Luciana Carvalho Gabriel Dayer, representante

da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Flávia Perlingeiro, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, não participou do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 20/12/2023, às 18:06, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 08/03/2024, às 15:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 08/03/2024, às 21:16, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1939409** e o código CRC **8AE359D6**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1939409** and the "Código CRC" **8AE359D6**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.001616/2022-41

Reg. Col. 2697/22

Acusado: Jonas Spritzer Amar Jaimovick

Assunto: Apurar responsabilidade por suposta manipulação de preços do ativo IDNT3, em infração ao item I c/c item II, alínea “b”, da Instrução CVM nº 08/1979.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Jonas Spritzer Amar Jaimovick (“Jonas Jaimovick” ou “Acusado”), na qualidade de investidor, com fulcro nos itens I e II, “b”¹, da então vigente Instrução CVM (“ICVM”) nº 08/1979², por suposta prática de **manipulação dos preços** de ações ordinárias da Ideiasnet S.A. (“IDNT3”) no período de 01.02.2018 e 28.08.2018, sempre inserindo ofertas de compra com oscilação positiva e impactando a formação do preço teórico do ativo nos leilões de fechamento.

2. O presente PAS originou-se de comunicação enviada pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”), por meio do Parecer SAM nº 40/2018³, de 25.08.2021, noticiando que

¹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;

² A ICVM nº 08/1979 foi revogada pela Resolução CVM nº 62/22.

³ Doc. 1452397.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

foram constatadas evidências de manipulação de preço em leilões de fechamento do papel, em 32 (trinta e dois) pregões, no período de 01.02.2018 a 28.08.2018⁴.

3. Devido à necessidade de apuração da conduta nas irregularidades apontadas pela BSM, foi instaurado o presente PAS.

II. DOS FATOS

4. A BSM identificou que, no período de 01.02.2018 e 15.03.2018, Jonas Jaimovick teria manipulado o preço de fechamento das ações IDNT3 em 14 (quatorze) pregões, através dos seguintes elementos:

- (i) Concentração das operações de compra com oscilação positiva de preço durante leilão de fechamento, influenciando o preço de fechamento do ativo e impactando o preço de abertura do pregão seguinte;
- (ii) Inserção ou alteração de ofertas de compra agressoras, a fim de exercer o maior impacto possível no preço do ativo e evitar uma possível correção de preço pelo mercado; e
- (iii) Determinação do preço desejado, a partir da alteração da quantidade teórica do leilão.

5. A BSM constatou que Jonas Jaimovick “*inseriu ofertas de compra com oscilação positiva de preço e influenciou a alta do preço teórico nos leilões de fechamento do ativo*”, sendo certo que, em 01.08.2018, ele detinha 2.451.600 ações em custódia, que representavam 15% do total das ações da Ideiasnet S.A.

6. Nesse sentido, a BSM concluiu que “*o real desejo de Jonas ao concentrar suas operações de compra nos leilões de fechamento foi causar impacto no preço de fechamento do ativo, assim obter a valorização de sua posição em custódia*”.

7. Em 24.05.2018, em resposta à solicitação de esclarecimentos realizada pela G.I.S.A.C.V. (“Corretora”), o Acusado apresentou, em síntese, os seguintes argumentos⁵:

- (i) “em nenhum momento fiz qualquer tipo de manipulação ou algo do gênero, pelo contrário, quase não opero, apenas guardo minha posição, e ao ver SEMPRE algumas ordens de venda SURREAIS de lote grande no leilão a preço de abertura do papel, eu

⁴ Docs. 1452402 e 1452403.

⁵ Doc. 1452400.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

compro mais”;

(ii) “eu apenas compro, mantendo minha posição, jamais no intuito de fazer carteira ficar positiva ou neutra.. apenas defendo a ação desses que se desfazem a qualquer preço e sim, manipulam a ação”; e

(iii) “continuo com a ideia de manter minha posição e garanto que não manipulo a ação, apenas acho absurdo colocarem preço de abertura sabendo que não tem liquidez e faria a ação despencar a troco de nada”.

8. Após questionamento da BSM à Corretora, realizado em 18.04.2018, Jonas Jaimovick apresentou, no período de 01.06.2018 a 28.08.2018, recorrência do *modus operandi* em leilões de fechamento de IDNT3 ao longo de 18 (dezoito) pregões.

9. Diante das informações obtidas, a SMI lavrou, em 04.03.2022, peça acusatória (“Termo de Acusação”)⁶ em face do Acusado por prática de manipulação de preço no mercado de valores mobiliários, no período de 01.02.2018 a 28.08.2018, nos termos descritos no item II, alínea “b”, da ICVM nº 08/79.

III. ACUSAÇÃO

10. Seguindo o Parecer SAM nº 40/2018, a SMI concluiu pela reiterada prática de manipulação de preços de IDNT3 por Jonas Jaimovick, razão pela qual enviou, em 24.01.2022, o Ofício nº 17/2022/CVM/SMI/GMA-1⁷, solicitando novamente sua manifestação sobre os fatos investigados, mas não obteve resposta.

11. No Termo de Acusação, a SMI acostos tabelas evidenciando a atuação do Acusado durante o leilão de fechamento de IDNT3 em alguns pregões no período analisado.

12. Segundo disposto pela SMI, “*se quisesse seguir a lógica econômica, JONAS tentaria executar as compras de IDNT3 no menor preço possível, a fim de minimizar seus custos. No entanto, o investigado não aproveitou, em grande parte do período analisado, a liquidez do ativo ao longo de todo o pregão regular, principalmente em momentos de queda do preço. Vale destacar que, segundo levantamento da BSM, o investigado poderia ter negociado o ativo em questão a preços inferiores aos praticados nos leilões de fechamento em 91% dos pregões*

⁶ Doc. 1452616.

⁷ Doc. 1452401.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

regulares”.

13. Ademais, a Acusação destacou que Jonas Jaimovick também detinha ações da Ideiasnet S.A. através da Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME, sendo certo que IDNT3 representava a maior parte da carteira de ativos em custódia de ambos em 18.04.2018⁸, o que evidenciaria que sua motivação em manipular o preço daquele ativo seria valorizar sua carteira mantida em custódia, e que mesmo após a solicitação de esclarecimentos encaminhada pela Corretora, o Acusado continuou a realizar a manipulação de preços nos leilões de fechamento.

14. Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, sugeriu a comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

15. A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação, por meio do Parecer nº 00066/2022/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU⁹, entendeu estarem atendidos os requisitos descritos nos arts. 5º, 6º e 13, I, da Resolução CVM nº 45/21.

16. Assim, a SMI, encaminhou ao Superintendente Geral da CVM proposta de comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro em relação a indícios relacionados à hipótese de crime previsto no art. 27-C, da Lei nº 6.385/76, tendo sido enviado o Ofício nº 156/2022/CVM/SGE ao Ministério Público do Rio de Janeiro em 16.05.2022¹⁰.

V. DEFESA

17. Regularmente intimado através de edital¹¹, o Acusado não apresentou defesa.

⁸ Docs. 1449855 e 1449856.

⁹ Doc. 1499711.

¹⁰ Doc. 1502061.

¹¹ Doc. 1534080.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

18. O processo foi originalmente distribuído à minha relatoria, em 04.10.2022¹².

19. Em 27.10.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM¹³, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

¹² Doc. 1622650.

¹³ Doc. 1908935.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.001616/2022-41

Reg. Col. 2697/22

Acusado: Jonas Spritzer Amar Jaimovick

Assunto: Apurar responsabilidade por suposta manipulação de preços do ativo IDNT3, em infração ao item I c/c item II, alínea “b”, da Instrução CVM nº 8/1979.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SMI para apurar eventual responsabilidade do Acusado por alegada infração ao inciso I, c/c o item II, “b”, da então vigente ICVM nº 8/1979, em razão da prática de **manipulação de preços** de ações ordinárias da Ideiasnet S.A. (IDNT3) em 32 (trinta e dois) pregões, no período de 01.02.2018 a 28.08.2018, sempre inserindo ofertas de compra com oscilação positiva e impactando a formação do preço teórico do ativo em leilões de fechamento².

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² “Leilão de fechamento é um procedimento utilizado na bolsa de valores para definir o preço de fechamento de uma determinada ação. Esse leilão ocorre no final do pregão, geralmente nos últimos minutos de negociação do dia. Durante o leilão de fechamento, os investidores podem fazer ofertas de compra ou venda de ações por um período determinado, geralmente de cinco minutos. Durante esse período, o preço da ação pode variar de acordo com a oferta e demanda dos investidores. Ao final do leilão, é definido um preço de equilíbrio, que é o preço em que a maior quantidade de ações foi negociada. Esse preço é considerado o preço de fechamento da ação e é utilizado como referência para o preço de abertura no pregão seguinte. O leilão de fechamento é importante para garantir a transparência e a estabilidade do mercado, uma vez que o preço de fechamento é utilizado para calcular o valor de diversos índices de ações e de fundos de investimentos.” Disponível em: <<https://www.analisedeacoes.com/dicionario/leilao-de-fechamento/#:~:text=Leil%C3%A3o%20de%20fechamento%20%C3%A9%20um,minutos%20de%20negocia%C3%A7%C3%A3o%20do%20dia>>.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Conforme descrito no Relatório, as investigações da SMI tiveram origem em comunicação enviada pela BSM à CVM, apontando a existência de indícios de manipulação de preços por Jonas Jaimovick.
3. Não tendo sido apresentada defesa pelo Acusado, o presente voto se restringirá à análise de mérito da Acusação, observado que a revelia de acusados em processos administrativos sancionadores junto à CVM não se confunde com qualquer modalidade de confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, nos termos do art. 28 da Resolução CVM nº 45/2021³.
4. De todo modo, será considerada a resposta apresentada por Jonas Jaimovick⁴, em 24.05.2018, ainda em sede das investigações prévias.

II. MATERIALIDADE

5. O ilícito imputado ao Acusado consiste na manipulação de preço e foi definido na ICVM nº 8/79 — revogada pela Resolução CVM nº 62/22⁵ — de forma, propositalmente genérica⁶:

“II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda” (grifou-se)

6. O caráter aberto do dispositivo confere flexibilidade em sua aplicação, na medida em que comportamentos ou artifícios não previstos expressamente ou, à época da edição da norma,

³ Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados.

⁴ Doc. 1452400.

⁵ A Resolução CVM nº 62/22 manteve o caráter aberto dos ilícitos administrativos, conforme redação da revogada Instrução CVM nº 8/79.

⁶ Conforme Nota Explicativa CVM nº 14/79: “A vista dessa última opção - substituir ou estender os conceitos até agora em vigor - entendeu a CVM conveniente adotar a segunda solução, ampliando, a vista da experiência já acumulada, o alcance dos dispositivos já constantes da Resolução nº 39, e conceituando de forma propositadamente genérica, situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com a regularidade que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

inexistentes, possam ser enquadrados como vedações administrativas, caso caracterizados os elementos do tipo administrativo.

7. A referida norma teve como objetivo proteger a higidez do processo de formação de preços no mercado de valores mobiliários⁷, coibindo qualquer tentativa deliberada de interferência artificial no preço de um ativo, seja inflando, mantendo ou reduzindo a sua cotação – a depender da direção que é mais favorável ao manipulador.

8. Consoante se verifica do dispositivo acima destacado, os requisitos para a configuração do ilícito consistem em **(i)** utilização um processo ou artifício; **(ii)** intenção de, direta ou indiretamente, elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário; **(iii)** indução de terceiros a negociar os ativos cujas cotações foram afetadas; e **(iv)** conduta dolosa, conforme entendimento firmado pelo Colegiado da CVM⁸ para os ilícitos previstos na ICVM nº 8/79.

9. Conforme já tive oportunidade de pontuar⁹, não está previsto como elemento para a caracterização do referido ilícito administrativo a obtenção de vantagem indevida pelo manipulador, nem, tampouco, a existência de prejuízo a terceiros¹⁰, sendo, pois, infração de mera conduta: basta a negociação de determinado ativo com a intenção de alterar artificialmente o mercado em relação a sua oferta e/ou demanda, de modo a induzir terceiros à negociação de valores mobiliários¹¹.

⁷ No mesmo sentido: “Nos dois ilícitos administrativos – criação de condições artificiais e manipulação – o bem jurídico protegido é o mesmo: a regularidade e transparência do mercado de valores mobiliários, assegurando que o processo de formação de preços seja regido pela oferta e demanda”. EIZIRIK, Nelson ET atl. Mercado de Capitais Regime Jurídico. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 547-548.

⁸ Nesse sentido: PAS CVM nº 19957.007133/2017-92, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 13.08.2019; PAS CVM nº 02/2013, j. em 22.01.2019; PAS CVM nº 01/1999, Rel. Dir. Marcelo Trindade, j. em 19.12.2001; PAS CVM nº 05/2008, Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 13.12.2012; PAS CVM nº SP2001/0003, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco, j. em 12.12.2002; PAS CVM nº 06/2007, Rel. Dir. Marcos Barbosa Pinto, j. em 28.09.2010.

⁹ PAS CVM nº 19957.009452/2018-13, de minha relatoria, j. em 21.06.2022.

¹⁰ Voto do Diretor Henrique Machado, no PAS CVM RJ 2014/6517, julgado em 27.05.2019: “[n]os termos do inciso I combinado com o II, “b”, da ICVM 08/79, a configuração da manipulação de preços prescinde da demonstração do prejuízo causado ou do benefício auferido, tratando-se de infração de mera conduta. A caracterização do ilícito, portanto, não requer a demonstração de que os acusados tiveram lucro nas suas negociações com a concretização da estratégia delituosa.”

¹¹ LORIA, Eli; KALANSKY, Daniel. Caso Ururahy. In: Processo Sancionador e Mercado de Capitais IV: Estudo de Casos e Tendências: Julgamentos da CVM. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 331; LORIA, Eli; KALANSKY, Daniel. Caso Sanepar. In: Processo Sancionador e Mercado de Capitais: Estudo de Casos e Tendências: Julgamentos da CVM. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 110.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. De modo objetivo, antecipo minha posição no sentido de que assiste razão à SMI com relação à imputação de manipulação de preços formulada. A Acusação reuniu farto conjunto probatório que confirma o acerto quanto a tal capitulação.

11. Ao prestar solicitações em fase de investigação prévia, Jonas Jaimovick declarou expressamente que “*defend[ia] a ação [IDNT3] desses que se desfazem a qualquer preço*”.

12. A meu ver, tal declaração evidencia a intenção do Acusado de manter ou elevar o preço de IDNT3 no leilão fechamento dos pregões. Ademais, as tabelas trazidas pela BSM no Parecer SAM nº 40/2018 e, posteriormente, acostadas no Termo de Acusação pela SMI, evidenciam com clareza a prática do ilícito.

13. Na Tabela 1 abaixo, consta o livro de ofertas de IDNT3 de 06.02.2018, às 17h58m09s934ms, momento anterior à inserção da oferta de compra pelo Acusado, em que o preço teórico¹² do leilão era R\$ 9,35, a quantidade teórica¹³ era 1.900 ações e as ofertas destacadas em cinza seriam atendidas:

Tabela 1 - Livro de ofertas de IDNT3 em 06.02.2018 às 17h58m09s934ms, anteriormente a oferta de compra inserida por Jonas

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
14:55:18.228		72	600	9,70	Mkt	800	58		17:55:18.403	R\$9,35
17:57:38.094		3	500	9,58	Mkt	300	174		17:57:07.139	
17:56:04.618		3	500	9,40	9,00	600	174		17:56:59.839	
00:00:00.000*		39	**1.000	9,35	9,00	200	86		17:58:09.934	
00:00:00.000*		39	1.000	9,00	9,60	700	174		17:57:38.090	
00:00:00.000*		58	100	0,01	9,80	300	77		17:57:47.759	
					9,83	500	3		15:19:12.143	
					9,86	500	3		17:57:38.094	
					9,87	200	86		17:50:08.316	
					9,98	1.100	3		11:09:27.624	

*oferta inserida em pregão anterior

**oferta de compra atendida parcialmente em 300 ações

Fonte: B3

14. As ofertas de compra dos Participantes 72 e 3 seriam atendidas totalmente, a oferta de compra do Participante 39 seria atendida parcialmente em 300 ações e as ofertas de venda dos

¹² “O ‘preço teórico’ é um valor indicativo, que reflete como estaria a cotação das ofertas de compra e venda se estivesse acontecendo uma execução de leilão.” Disponível em: <<https://ajuda.bee4.com.br/hc/pt-br/articles/9195698262797-O-que-%C3%A9-o-pre%C3%A7o-te%C3%B3rico->>>

¹³ Assim como explicado na nota de rodapé nº 12, a “quantidade teórica” consiste em um valor indicativo, que reflete como estaria a quantidade de ofertas de compra e venda se estivesse acontecendo uma execução de leilão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Participantes 58, 174 e 86 seriam atendidas totalmente a R\$ 9,35.

15. Na Tabela 2 abaixo, verifica-se que o Acusado inseriu, às 17h58min54s116ms, oferta de compra de 4.300 ações a R\$ 9,99, destacada em cinza, que elevou o preço teórico do leilão de R\$ 9,35 para R\$ 9,98 e a quantidade teórica de 1.900 para 4.300 ações:

Tabela 2 - Livro de ofertas de IDNT3 em 06.02.2018 às 17h58m54s116ms com destaque para a oferta de compra inserida por Jonas

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
17:58:54.116	Jonas	15	4.300	9,99	Mkt	800	58		17:55:18.403	R\$9,98
14:55:18.228		72	600	9,70	Mkt	300	174		17:57:07.139	
17:57:38.094		3	500	9,58	9,00	600	174		17:56:59.839	
17:56:04.618		3	500	9,40	9,00	200	86		17:58:09.934	
00:00:00.000*		39	1.000	9,35	9,60	700	174		17:57:38.090	
00:00:00.000*		39	1.000	9,00	9,80	300	77		17:57:47.759	
00:00:00.000*		58	100	0,01	9,83	500	3		15:19:12.143	
					9,86	500	3		17:57:38.094	
					9,87	200	86		17:50:08.316	
					9,98	**1.100	3		11:09:27.624	

*oferta inserida em pregão anterior

**oferta de venda seria atendida parcialmente em 200 ações pela oferta de compra de Jonas

Fonte: B3

16. Na Tabela 3 a seguir, verifica-se que, entre 17h59m04s064ms e 17h59m37s193ms, alguns investidores interferiram na venda, com suas ofertas destacadas em laranja, baixando o preço teórico do leilão de R\$ 9,98 para R\$ 9,70 e alterando a quantidade teórica de 4.300 para 5.900 ações:

Tabela 3 - Livro de ofertas de IDNT3 em 06.02.2018 às 17h59m37s193ms

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
17:58:54.116	Jonas	15	4.300	9,99	Mkt	800	58		17:55:18.403	R\$9,70
17:59:04.018		27	1.000	9,71	Mkt	300	174		17:57:07.139	
14:55:18.228		72	600	9,70	9,00	600	174		17:56:59.839	
17:57:38.094		3	500	9,58	9,00	200	86		17:58:09.934	
00:00:00.000*		39	1.000	9,35	9,35	2.200	174		17:59:04.064	
00:00:00.000*		39	1.000	9,00	9,60	700	174		17:57:38.090	
00:00:00.000*		58	100	0,01	9,69	500	3		17:59:20.736	
					9,70	**900	77		17:59:37.193	
					9,86	500	3		17:57:38.094	
					8,87	200	86		17:50:08.316	

*oferta inserida em pregão anterior

**oferta de venda seria atendida parcialmente pela oferta de compra de Jonas

Fonte: B3

17. Não obstante as interferências na venda que baixaram o preço teórico do leilão de R\$

Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.001616/2022-41

Voto – Página 5 de 15.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

9,86 para R\$ 9,70, Jonas Jaimovick continuou com prioridade de execução na compra e sua oferta de 4.300 ações seria atendida integralmente a R\$ 9,70. No entanto, o Acusado não aproveitou para adquirir as ações a R\$ 9,70 — o que seria a lógica de quem deseja, de fato, comprar o ativo. Pelo contrário, alterou sequencialmente sua oferta de compra de acordo com os passos elencados abaixo:

- (i) de 4.300 ações para 5.500 ações, elevando o preço teórico para R\$ 9,71;
- (ii) de 5.500 ações para 6.000 ações, sem alterar o preço teórico; e
- (iii) de 6.000 ações para 6.500 ações, aumentando o preço teórico do leilão de R\$ 9,71 para R\$ 9,86 e ampliando a quantidade teórica de 4.300 para 6.500 ações.

18. Na Tabela 4 abaixo, situação do livro de ofertas às 18h01m45s745ms, no instante da última alteração efetivada pelo Acusado, marcada em cinza, observa-se que a sua oferta de compra agrediria até a oferta de venda do Participante 3, que seria atendida parcialmente em 300 ações:

Tabela 4 - Livro de ofertas de IDNT3 em 06.02.2018 às 18h01m45s745ms com destaque para a oferta de compra alterada por Jonas

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
18:01:45.745	Jonas	15	6.500	9,99	Mkt	800	58		17:55:18.403	R\$9,86
17:59:04.018		27	1.000	9,71	Mkt	300	174		17:57:07.139	
14:55:18.228		72	600	9,70	9,00	600	174		17:56:59.839	
17:57:38.094		3	500	9,58	9,00	200	86		17:58:09.934	
17:56:04.618		3	500	9,40	9,35	2.200	174		17:59:04.064	
00:00:00.000*		39	1.000	9,35	9,60	700	174		17:57:38.090	
					9,69	500	3		17:59:20.736	
					9,70	900	77		17:59:37.193	
					9,86	**500	3		17:57:38.094	
					8,87	200	86		17:50:08.316	

*oferta inserida em pregão anterior

**oferta de venda seria atendida parcialmente pela oferta de compra de Jonas

Fonte: B3

19. A seguir, a Tabela 5 evidencia que, entre 18h02m00s061ms e 18h03m06s497ms, outros investidores interferiram ou alteraram ofertas de venda, destacadas em laranja, baixando o preço teórico do leilão de R\$ 9,86 para R\$ 9,82:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tabela 5 - Livro de ofertas de IDNT3 em 06.02.2018 às 18h03m06s497ms

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
18:01:45.745	Jonas	15	6.500	9,99	Mkt	800	58		17:55:18.403	R\$9,82
17:59:04.018		27	1.000	9,71	Mkt	300	174		17:57:07.139	
14:55:18.228		72	600	9,70	9,00	600	174		17:56:59.839	
17:57:38.094		3	500	9,58	9,00	200	86		17:58:09.934	
17:56:04.618		3	500	9,40	9,00	200	86		18:03:06.497	
00:00:00.000*		39	1.000	9,35	9,35	2.200	174		17:59:04.064	
					9,60	700	174		17:57:38.090	
					9,69	500	3		17:59:20.736	
					9,70	1.000	77		18:02:00.061	
					9,86	500	3		17:57:38.094	

*oferta inserida em pregão anterior

Fonte: B3

20. Mesmo após as interferências na venda do ativo, o Acusado permaneceu com prioridade de execução na compra e sua oferta de 6.500 ações seria atendida integralmente a R\$ 9,82.

21. Entretanto, conforme se verifica na Tabela 6 abaixo, com o propósito de atingir o preço alvo, o Acusado não adquiriu as ações a preço mais favorável para quem quer comprar e, às 18h04m25s073ms, alterou novamente a quantidade da oferta de compra de 6.500 para 6.900 ações, destacada em cinza, elevando o preço teórico do leilão de R\$ 9,82 para R\$ 9,86 e mantendo a quantidade teórica em 6.900 ações:

Tabela 6 - Livro de ofertas de IDNT3 em 06.02.2018 às 18h04m25s073ms com destaque para a oferta de compra alterada por Jonas.

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
18:04:25.073	Jonas	15	6.900	9,99	Mkt	800	58		17:55:18.403	R\$9,86
17:59:04.018		27	1.000	9,71	Mkt	300	174		17:57:07.139	
14:55:18.228		72	600	9,70	9,00	600	174		17:56:59.839	
17:57:38.094		3	500	9,58	9,00	200	86		17:58:09.934	
17:56:04.618		3	500	9,40	9,00	200	86		18:03:06.497	
00:00:00.000*		39	1.000	9,35	9,35	2.200	174		17:59:04.064	
					9,60	700	174		17:57:38.090	
					9,69	500	3		17:59:20.736	
					9,70	1.000	77		18:02:00.061	
					9,86	**500	3		17:57:38.094	

*oferta inserida em pregão anterior

**oferta de venda que seria atendida parcialmente em 400 ações pela oferta de Jonas

Fonte: B3



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

22. Como bem destacado pela Acusação, ao alterar sua oferta de compra de 6.500 para 6.900 ações, Jonas Jaimovick ratificou que o seu propósito era exclusivamente atingir o preço alvo de R\$ 9,86 e varreu o livro de venda até atingir a oferta do Participante 3, que seria atendido parcialmente em 400 ações. O leilão foi encerrado às 18h05min00s006ms, tendo o Acusado adquirido 6.900 ações de IDNT3 a R\$ 9,86 (preço superior ao mínimo negociado naquele pregão regular, correspondente a R\$ 9,67).

23. De modo a ilustrar o impacto da atuação do Acusado no preço teórico do leilão de fechamento de IDNT3 naquele dia — o qual foi elevado de R\$ 9,35, no início do leilão, para R\$ 9,86, uma oscilação de 5,45% —, destaco abaixo o gráfico apresentado pela Acusação, extraído:

Gráfico 1⁵ – Período de formação de preço teórico durante leilão de fechamento de IDNT3 entre 17h55min18s591ms e 18h04min51s247ms no pregão de 06.02.2018, com destaque em amarelo para a oferta de compra de Jonas por intermédio da Corretora Guide.



Fonte: B3

24. O processo descrito acima, ilustrado nas Tabelas 1 a 6, foi realizado de forma reiterada pelo Acusado, consoante se verifica nas Tabelas 7 a 10 acostadas a seguir.

25. Na Tabela 7, consta o livro de ofertas de IDNT3 de 07.03.2018, às 17h56m47s562ms, momento anterior à inserção da oferta de compra pelo Acusado, em que o preço teórico do

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

leilão era R\$ 9,12, a quantidade teórica era 500 ações e as ofertas destacadas em verde seriam atendidas:

Tabela 7 - Livro de ofertas de IDNT3 em 07.03.2018 às 17h56m47s562ms anteriormente à oferta de compra inserida por Jonas

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
17:55:59.519		72	200	9,13	9,00	500	86		17:56:47.562	R\$ 9,12
00:00:00.000*		39	**1.000	9,12	9,88	300	174		11:11:38.790	
00:00:00.000*		72	200	7,01	9,89	900	3		14:51:29.466	
00:00:00.000*		27	100	7,00	9,90	8.200	23		09:47:23.845	
00:00:00.000*		58	100	0,01	9,90	1.000	23		12:49:44.371	
					9,96	1.900	3		09:45:02.112	

*ofertas inseridas em pregões anteriores

**oferta de compra que seria atendida parcialmente em 300 ações

Fonte: B3

26. Na Tabela 8 abaixo, observa-se que, às 17h56min53s963ms, o Acusado inseriu oferta de compra de 1.500 ações ao preço de R\$ 9,90, destacada em cinza, que elevou o preço teórico do leilão de R\$ 9,12 para R\$ 9,89 e a quantidade teórica de 500 para 1.500 ações:

Tabela 8 - Livro de ofertas de IDNT3 em 07.03.2018 às 17h56m53s963ms com destaque para a oferta de compra inserida por Jonas.

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
17:56:53.963	Jonas	15	1.500	9,90	9,00	500	86		17:56:47.562	R\$9,89
17:55:59.519		72	200	9,13	9,88	300	174		11:11:38.790	
00:00:00.000*		39	1.000	9,12	9,89	**900	3		14:51:29.466	
00:00:00.000*		72	200	7,01	9,90	8.200	23		09:47:23.845	
00:00:00.000*		27	100	7,00	9,90	1.000	23		12:49:44.371	
00:00:00.000*		58	100	0,01	9,96	1.900	3		09:45:02.112	

*ofertas inseridas em pregões anteriores

** oferta de venda que seria atendida parcialmente em 700 ações pela oferta de compra de Jonas

Fonte: B3

27. Após a inserção da oferta de compra pelo Acusado, ele tinha prioridade de execução no livro de ofertas e sua oferta seria atendida integralmente.

28. Na Tabela 9, verifica-se que, entre 17h57m27s379ms e 18h02m43s213ms, alguns investidores interferiram na venda, com suas ofertas destacadas em laranja, baixando o preço teórico de R\$ 9,89 para R\$ 9,16 e alterando a quantidade teórica de 1.500 para 1.600 ações:

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br**Tabela 9 - Livro de ofertas de IDNT3 em 07.03.2018 às 18h02m43s213ms.**

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
17:59:19.921	Jonas	15	1.500	9,90	Mkt	100	174		17:57:27.379	R\$9,16
18:02:43.761		3	**500	9,16	9,00	500	86		17:56:47.562	
17:59:53.834		3	300	9,15	9,00	500	174		17:59:13.248	
17:55:59.519		72	200	9,13	9,12	200	174		17:58:14.778	
00:00:00.000*		39	1.000	9,12	9,13	300	3		17:59:30.773	
00:00:00.000*		72	200	7,01	9,89	600	3		18:01:14.325	
					9,90	8.200	23		09:47:23.845	

*ofertas inseridas em pregões anteriores

**oferta de compra que seria atendida parcialmente em 100 ações

Fonte: B3

29. Como se vê acima, mesmo após as interferências na venda que baixaram o preço teórico do leilão de R\$ 9,89 para R\$ 9,16, o Acusado continuou com prioridade de execução no livro de ofertas e sua oferta de compra de 1.500 ações seria atendida integralmente a R\$ 9,16.

30. Todavia, conforme evidenciado na Tabela 10 abaixo, às 18h02m49s224ms, o Acusado alterou a quantidade de sua oferta de compra inicial de 1.500 para 2.500 ações, conforme destacado em cinza, elevando o preço teórico do leilão de R\$ 9,16 para R\$ 9,90 e definindo o preço de fechamento do leilão naquele pregão:

Tabela 10 - Livro de ofertas de IDNT3 em 07.03.2018 às 18h02m49s224ms com destaque para a oferta inserida por Jonas.

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
18:02:49.224	Jonas	15	2.500	9,90	Mkt	100	174		17:57:27.379	R\$9,90
18:02:43.761		3	500	9,16	9,00	500	86		17:56:47.562	
17:59:53.834		3	300	9,15	9,00	500	174		11:11:38.790	
17:55:59.519		72	200	9,13	9,12	200	174		17:58:14.778	
					9,13	300	3		17:59:30.773	
					9,89	600	3		18:01:14.325	
					9,90	**8.200	23		09:47:23.845	

*oferta de venda atendida parcialmente em 300 ações pela oferta de compra de Jonas

Fonte: B3

31. Assim como no primeiro exemplo trazido pela BSM e pela SMI, ao invés de seguir o raciocínio lógico de quem quer comprar e adquirir as ações após as interferências na venda que baixaram o preço teórico de R\$ 9,89 para R\$ 9,16, o Acusado não o fez, tendo alterado a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

quantidade de sua oferta de compra de 1.500 ações para 2.500 ações para agredir parcialmente em 300 ações a oferta de venda do Participante 23 e atingir o preço alvo de R\$ 9,90. O leilão foi encerrado às 18h07min00s000ms, tendo o Acusado adquirido 2.500 ações de IDNT3 a R\$ 9,90 (preço superior ao mínimo negociado naquele pregão regular, correspondente a R\$ 9,67).

32. O Gráfico 2, apresentado no Termo de Acusação, evidencia o impacto da atuação do Acusado no preço teórico do leilão de fechamento de IDNT3 naquele dia — o qual foi elevado de R\$ 9,12, no início do leilão, para R\$ 9,90, uma oscilação de 8,55%:

Gráfico 2⁶ – Período de formação de preço teórico durante leilão de IDNT3 entre 17h56min52s180ms e 18h07min00s000ms no pregão de 07.03.2018, com destaque para a oferta de compra inserida e alterada por Jonas.



Fonte: B3

33. Mesmo após ser questionado pela Corretora sobre operações realizadas seguindo tal *modus operandi* — tendo o Acusado respondido tal questionamento em 24.05.2018¹⁴ —, foram identificadas outras 18 (dezoito) operações com as mesmas características, no período de 01.06.2018 a 28.08.2018, conforme exemplificado nas Tabelas 11 e 12 a seguir.

34. Na Tabela 11, consta o livro de ofertas de IDNT3 de 19.07.2018, às 16h57m44s095ms, momento anterior à inserção da oferta de compra pelo Acusado, em que o preço teórico do leilão era R\$ 6,03, a quantidade teórica era 900 ações e as ofertas destacadas

¹⁴ Doc. 1452400.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em verde seriam atendidas:

Tabela 11 - Livro de ofertas de IDNT3 em 19.07.2018 às 16h57m44s095ms anteriormente à oferta de compra inserida por Jonas.

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
16:55:23.500		3	500	7,30	Mkt	200	174		16:56:41.758	R\$ 6,03
16:56:41.759		8	200	7,04	6,00	700	174		16:57:44.095	
00:00:00.000*		114	**1.000	6,03	7,00	200	174		17:56:19.695	
00:00:00.000*		3	2.000	6,02	7,40	8.900	3		16:49:09.781	
00:00:00.000*		3	2.000	6,01	7,42	1.800	114		14:55:08.402	
00:00:00.000*		72	200	5,72	7,54	1.000	3		11:54:13.664	
00:00:00.000*		3	1.000	5,46	7,63	200	8		16:56:41.760	

*ofertas inseridas em pregões anteriores

**oferta de compra seria atendida parcialmente em 200 ações

Fonte: B3

35. Já na Tabela 12, verifica-se que, às 16h59m01s982ms, o Acusado inseriu oferta de compra de 1.200 ações a R\$ 7,40, destacada em cinza, a qual alterou o preço teórico do leilão de R\$ 6,03 para R\$ 7,40 e a quantidade teórica de 900 para 1.200 ações:

Tabela 12 - Livro de ofertas de IDNT3 em 19.07.2018 às 16h59m01s982ms com destaque para a oferta de compra inserida por Jonas

OFERTAS DE COMPRA					OFERTAS DE VENDA					Preço Teórico
Hora	Cliente	Participante	Qtde.	Preço (R\$)	Preço (R\$)	Qtde.	Participante	Cliente	Hora	
16:59:01.982	Jonas	15	1.200	7,40	Mkt	200	174		16:56:41.758	R\$7,40
16:55:23.500		3	500	7,30	6,00	700	174		16:57:44.095	
16:56:41.759		8	200	7,04	7,00	200	174		17:56:19.695	
00:00:00.000*		114	1.000	6,03	7,40	**8.900	3		16:49:09.781	
00:00:00.000*		3	2.000	6,02	7,42	1.800	114		14:55:08.402	
00:00:00.000*		3	2.000	6,01	7,54	1.000	3		11:54:13.664	
00:00:00.000*		72	200	5,72	7,63	200	8		16:56:41.760	

*ofertas inseridas em pregões anteriores

**Oferta de venda atendida parcialmente em 100 ações pela oferta de compra de Jonas

Fonte: B3

36. Como se vê, após a inserção da oferta de compra de 1.200 ações a R\$ 7,40, Jonas Jaimovick ficou na prioridade de execução no livro e sua oferta seria atendida integralmente. Contudo, assim como nos demais exemplos destacados neste voto, pode-se perceber que, ao inserir a referida oferta de compra e agredir parcialmente em 100 ações (lote mínimo) a oferta do Participante 3, que era de 8.900 ações a R\$ 7,40, o Acusado não tinha o propósito exclusivo de adquirir ações, e sim conduzir o leilão até o preço alvo desejado. O leilão foi encerrado às



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

17h05min00s007ms, tendo o Acusado comprado 1.200 ações de IDNT3 a R\$ 7,40 (preço superior ao preço mínimo negociado durante aquele pregão regular, que foi de R\$ 7,16).

37. O Gráfico 3, também apresentado no Termo de Acusação, evidencia o impacto da atuação do Acusado no preço teórico do leilão de fechamento de IDNT3 naquele dia:

Gráfico 3⁷ – Período de formação de preço teórico durante leilão de fechamento de IDNT3 entre 16h55min24s083ms e 16h59min22s554ms no pregão de 19.07.2018, com destaque para a oferta inserida e alterada por Jonas.



Fonte: B3

38. Naturalmente, caso o Acusado tivesse a intenção legítima de comprar tal ativo pelo preço existente no momento de suas ofertas de compra, acreditando em sua posterior valorização, é de se esperar que o mesmo realizasse a aquisição daquele valor mobiliário pelo menor preço possível, de modo minimizar seus custos e obter o maior lucro possível em uma futura venda do mesmo.

39. No entanto, como bem verificado pela Acusação, Jonas Jaimovick não seguiu tal lógica econômica, o que corrobora a tese acusatória de que seu intuito era manipular o preço da ação, isto é, elevar o preço teórico do ativo — ou, nas palavras do próprio Acusado, “defender a ação”, a qual representava grande parcela de sua carteira de ativos em custódia.

40. Aliás, cabe destacar que o Acusado detinha, direta e indiretamente, através da Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME, relevante parcela do capital social da Ideiasnet S.A.,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

emissora do ativo manipulado, tendo, inclusive, sido condenado pela CVM por não ter informado à referida companhia a alienação, em janeiro de 2019, de participação acionária relevante no seu capital social, em infração ao art. 12, *caput*, §1º e §4º da ICVM nº 358/2002¹⁵.

41. Entendo, portanto, que a elevação do preço de IDNT3 nos leilões de fechamento em análise ocorreu mediante conduta dolosa do Acusado, e não de regular processo de formação de preços em bolsa, induzindo terceiros a negociarem a ação em patamares de preços estabelecidos artificialmente pela manipulação realizada.

III. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

42. Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado por infração ao item I, c/c o item II, alínea “b”, da ICVM nº 8/1979, em razão da prática de manipulação de preços envolvendo IDNT3.

43. Para fins de dosimetria, observo que os fatos ocorreram após a entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 trazidas pela Lei nº 13.506/2017, de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a atual redação da Lei nº 6.385/1976.

44. Não consta nos autos o benefício auferido pelo Acusado através da prática do ilícito em questão, razão pela qual, seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso¹⁶, fixo a pena-base de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

45. Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, como agravante, a reiteração da conduta irregular pelo Acusado (Resolução CVM nº 45, art. 65, inciso I), que mesmo após ser questionado pela Corretora, continuou a realizar manipulação de preços por diversas vezes. Por outro lado, deixo de aplicar a atenuante de bons antecedentes, tendo em vista que o Acusado já foi condenado por esta Autarquia, conforme descrito no item 40 deste voto.

¹⁵ PAS CVM nº 19957.006275/2019-02, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 01.12.2020.

¹⁶ PAS CVM nº 19957.008818/2018-37, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 19.07.2022; PAS CVM nº 19957.007543/2019-03, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 02.06.2020; PAS CVM nº 02/2014, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 17.12.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

46. A referida agravante acima apontada incidirá sobre a pena-base, no percentual de 15%.

47. Diante do exposto, voto pela **condenação** do Acusado à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 460.000,00** (quatrocentos e sessenta mil reais), por infração ao item I c/c item II, “b”, da ICVM nº 8/1979.

48. Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação penal pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 156/2022/CVM/SGE¹⁷, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

¹⁷ Doc. 1502061.